



HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND

Rotel 5

DOM
2019-05-03
Sundsvall

Mål nr
T 1218-18

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Gävle tingsrätts dom 2018-10-16 i mål T 1887-17, se bilaga A

PARTER

Klagande

Virene MIMMI Sjöström, 19770720-0106
Solbergaleden 22 Lgh 1101
813 40 Torsåker

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Denise Lagercrantz
Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz AB
Box 221
101 24 Stockholm

Motpart

ERIK Christer Lindblom, 19770206-7179
Getostvägen 20
811 38 Sandviken

Ombud: Jur.kand. Louise Lundquist
A Tedeberg Advokatbyrå Ab
Norra Kungsgatan 7 A
803 20 Gävle

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten upphäver tingsrättens beslut i fråga om vårdnad och avslår Mimmi Sjöströms respektive Erik Lindbloms yrkande om ensam vårdnad. Det innebär att vårdnaden om parternas barn Mattias Sjöström Lindblom, 041111-3657, och Daniel Sjöström Lindblom, 060518-6717, fortfarande är gemensam.

Dok.Id 154816

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 170 851 03 Sundsvall	Södra Tjörngatan 2	060-18 68 00 E-post: hovratten.nedrenorrland@dom.se www.hovrattenfordrenorrland.se	060-18 68 39	måndag – fredag 08:00–16:00

Hovrätten beslutar vidare att Mattias Sjöström Lindblom och Daniel Sjöström Lindblom ska bo tillsammans med Mimmi Sjöström.

Hovrätten avslår Erik Lindbloms yrkande om umgänge.

Vad hovrätten beslutat ovan i fråga om vårdnad och boende ska gälla utan hinder av att domen inte fått laga kraft.

Hovrätten fastställer Denise Lagercrantz ersättning enligt rättshjälpslagen till 38 963 kr, varav 22 080 kr avser arbete, 7 590 kr tidsspillan, 1 500 kr utlägg och 7 793 kr mervärdesskatt.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Mimmi Sjöström har i första hand yrkat att vårdnaden om parternas barn Mattias och Daniel ska anförtros henne ensam. I andra hand har hon yrkat att Mattias och Daniel ska bo tillsammans med henne. I sista hand har hon yrkat att Mattias och Daniel ska tillerkännas umgänge med henne från onsdag jämna veckor till måndag ojämna veckor.

Erik Lindblom har motsatt sig att tingsrättens dom ändras och inte medgett något umgänge mellan barnen och Mimmi Sjöström. För det fall hovrätten skulle ändra tingsrättens dom har Erik Lindblom i första hand yrkat att hovrätten ska förordna att parterna gemensamt ska ha vårdnaden om Mattias och Daniel och att barnen ska bo tillsammans med honom. I andra hand har han yrkat att hovrätten ska förordna att barnen ska bo växelvis hos parterna. I sista hand har han yrkat att barnen ska tillerkännas umgänge med honom i enlighet med hans yrkande i tingsrätten dock med den justeringen att påsklovsumgänget ska inledas år 2021.

Mimmi Sjöström har motsatt sig Erik Lindbloms yrkanden och inte medgett något umgänge.

Parterna har yrkat att hovrättens dom ska gälla utan hinder av att den inte fått laga kraft.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

I hovrätten har i huvudsak åberopats samma bevisning som i tingsrätten. De videoinspelade förhören från tingsrätten har spelats upp. Parterna har även åberopat tilläggsförhör med sig själva angående förhållandena efter tingsrättens dom. På Mimmi Sjöströms begäran har i hovrätten hållits vittnesförhör med Wivi-Anne Hjalte och Anita Larsson. På Erik Lindbloms begäran har i hovrätten hållits vittnesförhör med Weronica Einarsson och Matilda Kolm.

Som skriftlig bevisning har Mimmi Sjöström därtill i hovrätten åberopat brev från Mattias och Daniel, bekräftelse från Swedbank avseende inlösen av barnens fonder, mailväxling mellan parterna angående barnens pengar och beslut från överförmyndarnämnden om godmanskap för barnen angående återföringen av deras pengar.

Av tilläggsförhören med parterna och de vittnesförhör som hållits i hovrätten har i huvudsak framkommit följande. Erik Lindblom har berättat att han efter tingsrättens dom tog kontakt med familjerätten i Sandviken för att få stöd och hjälp inför att barnen skulle börja bo hos honom. En handlingsplan påbörjades men han fick veta att hovrätten hade beslutat om inhibition. Matilda Kolm, som är handläggare på familjerätten i Sandvikens kommun, har bekräftat Erik Lindbloms uppgifter om hans agerande efter domen och uppgett att handlingsplanen som upprättades bland annat skulle omfatta motiverande samtal med barnen. Enligt Mimmi Sjöström reagerade Mattias och Daniel mycket negativt på tingsrättens dom och de blev båda ledsna och upprörda eftersom de kände att ingen hade tagit hänsyn till deras vilja varför de skrev varsitt brev för att få fram sin inställning. Mimmi Sjöström bad också olika personer att prata med barnen bl.a. sin vän, Wivi-Anne Hjalte, och arbetskollegan, Anita Larsson. Dessa har båda uppgett att barnen till dem sagt att de vill bo hos sin mamma. Anita Larsson har även berättat att hon upplevde att barnen gav god kontakt och att hon inte fick känslan av att barnen blivit tillsagda att säga på ett visst sätt.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Allmänna utgångspunkter

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska avseende fästas särskilt vid bl.a. risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller annars far illa och vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vidare ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska det fästas avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken). Gemensam vårdnad är i de allra flesta fall en bra vårdnadsform ur barnets synvinkel. Det är också den vårdnadsform som bäst tillgodoser att båda föräldrarna får möjlighet till insyn och delaktighet i barnets liv. Gemensam vårdnad bör normalt förutsätta att föräldrarna gemensamt och inom rimlig tid kan lösa de frågor som rör barnet utan att de mer regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet. Föräldrarna måste inte alltid ha samma uppfattning, men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern och uttryck för bristande vilja att vara flexibel och komma överens med den andre föräldern kan tyda på att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa. Oenighet mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför på längre sikt inte hindrar ett fungerande samarbete i frågor som rör barnet (se prop. 2005/06:99 s. 55 ff. och bl.a. rättsfallet NJA 2007 s. 382).

Hovrättens bedömning

Vårdnad

Hovrätten konstaterar inledningsvis att Erik Lindblom gjort gällande att Mimmi Sjöström är olämplig som vårdnadshavare. I denna del delar hovrätten tingsrättens bedömning att Mimmi Sjöström, utan godtagbara skäl, inte i tillräcklig grad verkat för någon kontakt mellan barnen och deras pappa. Hon har exempelvis uttryckt att hon, som boendeförälder, inte haft något som helst ansvar för att dela med sig av information om barnen, deras hälsa eller skolgång. Hovrätten anser även att Mimmi Sjöström involverat barnen i parternas konflikt på ett för barnen skadligt sätt som direkt motarbetat deras rätt och möjlighet till en god och nära relation till sin pappa. Det har bland annat kommit fram att Mimmi Sjöström diskuterat med Mattias om vem

som lämnat in anonyma orosanmälningar till socialtjänsten, låtit barnen läsa olika utredningar i målet och gjort, enligt hovrättens mening, inlägg av olämpligt innehåll om parternas konflikt på Facebook som barnen och personer i barnens bekantskapskrets kunnat ta del av. Detta agerande medför enligt hovrättens bedömning att Mimmi Sjöströms lämplighet som vårdnadshavare kan ifrågasättas. Hovrätten konstaterar dock också att inget annat kommit fram än att Mimmi Sjöström i övrigt framstår som en lämplig vårdnadshavare som kan tillgodose Mattias och Daniels grundläggande behov. Hovrätten anser inte heller att det framkommit något skäl att ifrågasätta Erik Lindbloms lämplighet som vårdnadshavare. Det saknas därför skäl att på grund av någon parts olämplighet upplösa den gemensamma vårdnaden.

Nästa fråga hovrätten har att ta ställning till är om det finns sådana samarbetssvårigheter mellan parterna som medför att det är till barnens bästa att upplösa den gemensamma vårdnaden. Mimmi Sjöström och Erik Lindblom har båda uppgett att det föreligger samarbetssvårigheter mellan dem och det har bland annat kommit fram att parterna inte kunnat enas i fråga om ett eventuellt skolbyte för Mattias. Mimmi Sjöström har gett uttryck för att samarbetssvårigheterna är djupgående och bestående. Erik Lindblom har däremot anfört att samarbetet mellan parterna visserligen inte varit konfliktfritt men att det ändå fungerat under de åtta år barnen bodde växelvist och att det därför borde vara möjligt med gemensam vårdnad. Växelvist boende förutsätter normalt att föräldrarna kan lösa de frågor som rör barnet på ett någorlunda konfliktfritt sätt. Den omständigheten att parterna, trots sina samarbetssvårigheter, lyckats med ett växelvist boende under en större del av barnens liv talar enligt hovrättens mening för att deras samarbetssvårigheter inte är så djupgående att de utesluter gemensam vårdnad. Att parterna inte lyckats komma överens i fråga om Mattias skolgång är inte i sig ett tillräckligt skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden (jfr RH 2007:42). Mattias och Daniel börjar också uppnå en sådan ålder där behovet av beslut och samarbete mellan föräldrarna i vårdnadsfrågor normalt minskar. En gemensam vårdnad mellan parterna kommer därutöver garantera att Erik Lindblom får insyn i barnens förhållanden. Vid en samlad bedömning anser hovrätten därför att det är till Mattias och Daniels bästa att den gemensamma vårdnaden består.

Boende och umgänge

I fråga om boende och umgänge konstaterar hovrätten att Mattias (14,5 år) och Daniel (snart 13 år) vid flera tillfällen och till olika personer uttryckt att de vill bo tillsammans med Mimmi Sjöström och för närvarande inte ha något umgänge med Erik Lindblom. Som hovrätten tidigare konstaterat har Mimmi Sjöström involverat barnen i konflikten mellan henne och Erik Lindblom på ett sådant sätt att det är mycket sannolikt att hon, medvetet eller omedvetet, därigenom även påverkat barnens inställning till sin pappa. Som tingsrätten konstaterat har dock inget framkommit som tyder på att varken Mattias eller Daniels mognad inte skulle motsvara deras fysiska ålder. Då de båda uppnått en sådan ålder att deras vilja ska beaktas i fråga om boende och umgänge anser hovrätten att det inte går att bortse från deras tydligt uttryckta vilja. Av denna anledning anser hovrätten att det bästa för Mattias och Daniel är att de får bo hos Mimmi Sjöström och att något umgänge med Erik Lindblom inte regleras i dom.

Hovrätten vill dock tydligt understryka att Mimmi Sjöström som boendeförälder har ett mycket stort ansvar för att underlätta och aktivt uppmuntra Mattias och Daniel att ha kontakt med sin pappa.

Ersättning

Denise Lagercrantz har för sitt arbete som rättshjälpsbiträde i hovrätten begärt ersättning med 27 600 kr, vilket motsvarar 20 timmars arbete. Hovrätten finner inte skäl att ifrågasätta den nedlagda tiden men anser att Denise Lagercrantz med hänsyn till målets art och omfattning får anses skäligt tillgodosedd med ersättning motsvarande 16 timmars arbete. Mot den begärda ersättningen i övrigt finns inget att anmärka.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast **fredagen den 31 maj 2019**.

Fredrik Johnsson

Emina Fazlic

Sofia Lundberg

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Fredrik Johnsson och Emina Fazlic,
tf. hovrättsassessorn Sofia Lundberg, referent, samt nämndemännen Ellinor Hedblom
och Nicklas Viklander. Rätten är enig.



GÄVLE TINGSRÄTT

DOM

2018-10-16

Meddelad i

Gävle

Mål nr

T 1887-17

PARTER**Kärande**

ERIK Christer Lindblom, 19770206-7179

Getostvägen 20

811 38 Sandviken

Ombud: Jur.kand. Louise Lundquist

A Tedeberg Advokatbyrå AB

Norra Kungsgatan 7 A

803 20 Gävle

Svarande

Virene MIMMI Sjöström, 19770720-0106

Sörängsvägen 8

813 95 Torsåker

Ombud: Advokat Denise Lagercrantz

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz AB

Box 221

101 24 Stockholm

DOMSLUT

1. Erik Lindblom anförtros ensam vårdnaden om parternas gemensamma barn, Daniel Sjöström Lindblom, 060518-6717, och Mattias Sjöström Lindblom, 041111-3657.
 2. Mimmi Sjöströms yrkanden ogillas.
 3. Denise Lagercrantz ersättning enligt rättshjälpslagen fastställs till 80 491 kr, varav 43 148,25 kr avser arbete, 18 052,50 kr avser tidsspillan, 3 191,70 kr avser utlägg och 16 098,11 kr avser mervärdesskatt.
 4. Vad tingsrätten beslutat under punkten 1 får verkställas utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.
-

Dok.Id 338936

PostadressBox 1194
801 36 Gävle**Besöksadress**

Lantmäterigatan 4

Telefon

026-17 67 00

E-post: gavle.tingsratt@dom.se

www.gavletingsratt.domstol.se

Telefax

026-17 67 70

Expeditionstidmåndag – fredag
09:00–16:00

BAKGRUND

Erik Lindblom och Mimmi Sjöström har tillsammans sönerna Mattias som är 13 år gammal och Daniel som är 12. De separerade år 2008. Efter separationen bodde pojkarna växelvis hos föräldrarna fram till mitten av år 2016. Sedan dess har de bott tillsammans med sin mor. Mattias har haft visst umgänge med Erik Lindblom i närvaro av umgängesstödjare.

YRKANDEN M.M.

Erik Lindblom har yrkat att vårdnaden om Mattias och Daniel anförtros honom.

I andra hand har han yrkat att Mattias och Daniel ska bo tillsammans med honom.

För den händelse dessa yrkanden inte vinner bifall har han yrkat att pojkarna ska bo växelvis hos föräldrarna.

I sista hand har han yrkat att barnen ska ges rätt till umgänge med honom enligt följande.

- Från skolverksamhetens slut fredag eftermiddag ojämna veckor till skolstarten påföljande onsdag morgon.
- Alla höstlov från skolans slut sista dagen före lovet till skolstarten efter lovet.
- Vartannat jullov, de som inleds år med jämnt årtal, från skolslutet före lovet till den 28 december kl. 12.00.
- Vartannat jullov, de som inleds år med udda årtal, från den 28 december kl. 12.00 till skolstarten efter lovet.
- Vartannat påsklov med början år 2019, från skolslutet före lovet till skolstarten därefter.
- Varannan midsommarhelg med början 2020, från kl. 12.00 torsdagen före midsommarafton till kl. 12.00 måndagen efter helgen.
- Varje sommarlov, två perioder om 18 dagar vardera, med rätt för honom att välja tid för umgägena jämna årtal och motsvarande rätt för Mimmi Sjöström

udda årtal samt med skyldighet för den som har valrätt att meddela den andra föräldern sitt val senast den 31 mars samma år.

Mimmi Sjöström har bestritt samtliga yrkanden samt för egen del yrkat att vårdnaden om Mattias och Daniel anförtros henne. I andra hand har hon yrkat att Mattias och Daniel ska bo tillsammans med henne. Hon har motsatt sig varje umgänge mellan pojkarna och deras far.

Båda parterna har yrkat att domen ska få verkställas utan hinder av att den inte vunnit laga kraft.

Erik Lindblom har som skäl för sin talan framhållit följande. Barnen har länge bott växelvis hos föräldrarna. Detta arrangemang fungerade på det hela taget bra även om samarbetet mellan honom och barnens mor haft brister, bland annat har det varit problem med att barnen inte haft med sig kläder när de kommit till honom, vilket resulterat i att han fått köpa var sin garderob åt dem som de fått använda när de varit hos honom. Pojkarna trivs hos honom. De tyr sig såväl till honom som till hans sambo och de leker med hennes son som är jämngammal med dem. När Mattias, som då gick i skolan i Hofors, ville byta till en skola i Sandviken och detta fördes på tal med pojkarnas mor motsatte hon sig bytet. Sedan våren 2017 har pojkarna inte kommit till honom. De har visserligen själva sagt att de inte vill träffa honom men det är modern som ligger bakom och som förmått dem att uttrycka detta. Det finns ingen rationell förklaring till hur de annars skulle ha bibringats den uppfattningen. Moderna verkar alltså inte för en nära och god kontakt mellan pojkarna och deras far utan motarbetar i stället varje form av relation. Om han får vårdnaden eller boendet kommer han att verka för att pojkarna får behålla god kontakt med sin mor.

Mimmi Sjöström har som skäl för sin talan framhållit följande. Det är pojkarnas uttryckliga vilja att inte träffa sin far. Det som var den utlösande faktorn var när faderns sambo tvingade i Daniel en bit bacon när han inte ville äta. Den bakomliggande orsaken är dock att de inte litar på sin pappa. De tycker också att han

skäller på dem. Det är inte hon som inte vill att de ska träffa sin far utan detta kommer ifrån dem själva. Barnens vilja bör vara avgörande vid prövningen av detta mål och det är helt klart att de inte vill träffa sin far.

DOMSKÄL

Tingsrätten har inhämtat en vårdnads-, boende- och umgängesutredning (utredningen). Utöver den har det förebringats utredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen och annan skriftlig bevisning. Förhör har hållits med parterna samt med Erik Lindbloms sambo, Marlene Lifbom, hennes väninna, som också är bekant med Erik Lindblom, Maria Hansebacke, Maria Karström som fungerat som umgängesstöd åt Erik Lindblom och Mattias, Bengt Djeerf som utfört utredningen samt Catrin Jonsson som är mor till en av Mattias och Daniels lekkamrater.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Mattias och Daniel har i utredningen klart uttryckt att de inte vill ha kontakt med sin pappa. Utredaren har inte kunnat ge någon annan förklaring till pojkarnas ovilja att träffa pappan än påverkan från mammans sida. Flera omständigheter talar för att utredarens uppfattning är riktig. När pojkarnas ovilja att träffa fadern förs på tal återkommer händelsen med baconbiten. Det är den enda konkreta händelse som pojkarna hänfört sig till. Tingsrätten har hört Marlene Lifbom berätta om incidenten. Hennes version av händelseförloppet motsvarar vad som troligen händer i alla småbarnsfamiljer ibland. Händelsen skulle enligt Mimmi Sjöström ha påtalats av Daniel direkt efter återkomsten från fadern. Uppgifterna om när händelsen ägde rum går isär men det bör ha varit runt årsskiftet 2016/17. Av en BBIC-utredning avslutad den 24 mars 2017 framgår att båda bröderna då fortfarande gillade att bo varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa. Först i maj slutade pojkarna att åka till pappan. Det måste därför antas att incidenten med baconbiten efterhand fått allt större proportioner och det är sannolikt att den från början inte haft den betydelse som den sedan fått. När Daniel tillfrågas i olika utredningar varför han inte vill träffa sin pappa återkommer han till incidenten. Han uppger visserligen också att det är bråkigt hos

fadern och att denne tvingar honom att plugga glosor. Hans skäl för att inte träffa fadern framstår dock inte som övertygande.

När Mattias tillfrågats om vad som inte är bra med pappa så hänför han sig också till händelsen med baconbiten. Han har vidare uppgett att pappa måste sluta bråka med mamma och honom och hans bror, men när han av utredaren tillfrågas vad han menar med att pappa bråkar så hänvisar han till tvisten i domstolen och anmälningar till socialtjänsten. Det får antas att hans kunskaper om dessa ämnen härrör från modern. Mattias svar som alltså huvudsakligen hänför sig till att Daniel inte vill träffa pappan är därför inte övertygande.

Mattias har dessutom efter avbrottet i det växelvisa boendet återupptagit ett visst umgänge med pappan i närvaro av umgängesstödjare. Det har av utvärderingar framgått att Mattias efteråt uttryckt att det kändes ok att träffas och han gav i november 2017 uttryck för att han ville att träffarna skulle fortsätta. I ett mejl från den 4 februari 2018 skriver umgängesstödjaren att det varit umgänge mellan Mattias och hans far och att det "...varit ett fint umgänge. Fungerar bra som vid de tidigare umgängestillfällena." Därefter förklarade Mattias mor vid samtal den 14 februari 2018 att Mattias inte längre ville träffa sin far. Vid samtal med båda pojkarna bekräftade de därefter att de inte vill träffa fadern.

Tingsrättens bedömning är att pojkarnas uppgivna vilja inte speglar deras egen uppfattning utan istället är en lyhörd anpassning till moderns inställning till fadern.

Enligt 6 kap. 2a § föräldrabalken ska barnens bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Det är tingsrättens uppfattning att modern inte i tillräcklig grad verkar för en nära och god kontakt mellan barnen och deras pappa, och det är ett mycket starkt skäl att flytta

över vårdnaden till fadern som å sin sida enligt utredningen kan antas komma att verka för en nära och god kontakt mellan barnen och deras mor.

Enligt samma lagrum ska samtidigt hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Daniel och Mattias är 12 respektive 13 år gamla. Inget har framkommit som antyder att deras mognad inte skulle motsvara deras fysiska ålder. Deras vilja ska därför enligt bestämmelsen beaktas. Som konstaterats ovan är det emellertid tingsrättens bedömning att den uppfattning som de gett uttryck åt i utredningen inte motsvarar deras egentliga vilja, och vad de själva uppgett kan därför inte bli avgörande.

Tingsrättens bedömning är alltså att modern inte förmått verka för en nära och god kontakt mellan barnen och fadern och att detta måste bli utslagsgivande för utgången i målet. Frågan är då vad konsekvensen av detta bör bli.

Inget tyder på annat än att båda föräldrarna har god förmåga att sörja för pojkarnas materiella behov. Inget motsäger heller att båda har förmåga till känslomässig omsorg om man bortser från hur pojkarna påverkats av förevarande konflikt.

Den lösning som tingsrätten bedömer som lämpligast på längre sikt är att pojkarna under föräldrarnas gemensamma vårdnad får återuppta det växelvisa boende som de haft tidigare. Det kunde därför tyckas naturligt att döma i enlighet med utredningens förslag. Emellertid ifrågasätter tingsrätten moderns vilja att rätta sig efter en dom som innebär fortsatt gemensam vårdnad och växelvis boende. Det finns enligt tingsrätten en uppenbar risk för att hon även i fortsättningen motarbetar pojkarnas relation till pappan. Utrymmet för detta är större om vårdnaden är gemensam. Förhållandet talar med styrka för att vårdnaden ska flyttas över till pappan som gett uttryck för den samarbetsvilja som behövs om en lösning med växelvis boende ska komma till stånd på sikt.

Mot bakgrund av den ståndpunkt som pojkarna gett uttryck åt framstår det visserligen som mycket ingripande att flytta över vårdnaden till pappan. Som anförts ovan är emellertid tingsrättens bedömning att deras viljeyttringar inte ska beaktas. Det skäl som talar för att anförtra pappan vårdnaden är sammantaget så starkt att det överväger. Vårdnaden bör därför anförtras pappan ensam.

Hur man överklagar; se bilaga 2.

Ett överklagande prövas av Hovrätten för Nedre Norrland. Det ska ha kommit in till tingsrätten senast den 6 november 2018.

Erland Hesslow

Skiljaktig mening; se bilaga 1.

**GÄVLE TINGSRÄTT**

Bilaga 1

Mål nr T 1887-17

Nämndemannen Ing-Marie Möller-Andersen är skiljaktig och anför följande. Barnens uttalade uppfattning bör följas. De kan kontakta fadern när de själva vill. Det finns därför inte anledning att ändra boende eller reglera umgänge. Faderns yrkanden om vårdnad, boende och umgänge ska därför ogillas. Vårnaden bör alltjämt vara gemensam och boendet vara hos mamman.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga inom 3 veckor

Överklaga skriftligt inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningsstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se